



החטיבה המקצועית

החלטת מיסוי: 6385/12

תחום החלטת המיסוי: חוקי עידוד

הנושא: תנאי אי רישום מניות חברת המטרה למסחר בבורסה לענין סעיף 20(א) לחוק תעשיות עתירות ידע¹ (להלן: "החוק") - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה") העוסקת בפיתוח ייחודי שאושר על ידי המדען הראשי כעומד בקריטריונים של חדשנות במו"פ לענין החוק.
2. בכוונת החברה לפנות למספר רב של משקיעים למטרת גיוס הון שלא באמצעות רישום מניות למסחר בבורסה. לאור המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, גיוס המשקיעים מחייב פרסום תשקיף.

פרטי הבקשה:

לאשר כי גיוס ההון והנפקת מניות החברה למשקיעים לא בבורסה ובאמצעות תשקיף אינם מהווים הפרה של התנאי הקבוע בסעיף 20(א) לחוק לענין פסקה (1) להגדרת "חברת מטרה".

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע שלא יראו בגיוס ההון והנפקת מניות החברה באמצעות תשקיף, כהפרה של התנאי הקבוע בפסקה (1) להגדרת "חברת מטרה" בדבר אי רישום למסחר בבורסה, ובלבד שמניות החברה, או ניירות ערך אחרים שלה, לא יירשמו למסחר בבורסה במהלך תקופת ההטבה.
2. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

¹ חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה, התשע"א-2011) (תעשייה עתירת ידע – הוראת שעה)